SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
DEPTO. DE DEFENSA JUDICIAL

APRUEBA PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, CARABINEROS DE CHILE, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE.

Santiago, 07 de febrero de 2014.-

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCION SII N° EX. 17.- /VISTOS: Lo dispuesto en las letras c) y o) del artículo 7° del D.F.L N° 7 que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.575 de Bases de la Administración del Estado, y, el artículo 35 del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley N° 830 y,

CONSIDERANDO:

1° Que conforme al principio de coordinación que informa las relaciones entre los distintos órganos de la Administración del Estado, el Ministerio del Interior requiere contar con la cooperación de este Servicio, en el ámbito de aplicación de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancia sicotrópicas.

2° Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, debiendo los órganos de la Administración del Estado, cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción evitando la duplicación o interferencia de funciones.

3° Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° del reglamento de la Ley N° 20.000, contenido en el D.S. N° 1358, de 2006, del Ministerio del Interior, esa Secretaría de Estado, con el fin de corroborar la veracidad de los antecedentes proporcionados por los interesados, podrá requerir la colaboración de organismos o servicios públicos, suscribiendo los acuerdos correspondientes.

RESUELVO:

Apruébese el siguiente Protocolo de Colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio del interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de fecha 18 de diciembre de 2013:

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

"CONSTITUYE FUERZA DE TAREA PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE INDICA"

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

CARABINEROS DE CHILE

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Y

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

En Santiago, a 18 de Diciembre de 2013, entre el **MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA,** por quien comparece el Ministro del Interior y Seguridad Pública, don **Andrés Chadwick Piñera,** ambos domiciliados en Palacio de La Moneda sin número; **CARABINEROS DE CHILE,** persona jurídica de derecho público, RUT N° 60.505.000-k, representada por su Director General, don **Gustavo Adolfo González Jure**, ambos domiciliados en Libertador Bernardo O'Higgins N°1196, tercer piso, Santiago; la **POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 60.506.000-5, representada por su Director General don **Marcos Vásquez Meza**, ambos domiciliados en General Mackenna N°1314, Santiago; el **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 60.803.000-k, representada por su Director (S) don **Alejandro Burr Ortúzar,** ambos domiciliados en Teatinos N°120 Piso 6° Santiago Centro, Santiago y la **DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, DIRECTEMAR**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 61.102.014-7, representada por su Director General, don **Humberto Ramírez Navarro**, ambos domiciliados en la ciudad de Valparaíso, Errázuriz Nº 537; se celebra el siguiente **Protocolo de Colaboración**:

PRIMERO:

1. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA: Conforme a la Ley N° 20.502, que "*Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y modifica diversos cuerpos*", artículo 1°, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias, y coordinará, evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia; pudiendo celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas. En este marco y según el artículo 9° de la misma ley, la Subsecretaría del Interior será el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la seguridad pública interior, mantención del orden público, la coordinación territorial del gobierno y las demás tareas que aquél le encomiende.

Específicamente, de acuerdo al Artículo 10, inciso 2°, corresponde a dicha Subsecretaría mantener actualizado el registro especial establecido por la ley Nº 20.000, que "*Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas*", en su Título V, sobre las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales y regulado por el Decreto Supremo que "*Establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas*", actualmente, Decreto Supremo Nº 1.358, de 22 de diciembre de 2006, del Ministerio del Interior.

El Decreto Supremo indicado, establece en sus artículos 4° y 9°, que el Ministerio del Interior podrá requerir la colaboración de otros organismos o servicios públicos, para corroborar la veracidad de los antecedentes proporcionados por los interesados en la inscripción registral, suscribiéndose al efecto los acuerdos correspondientes y asimismo, que podrá coordinarse con las demás entidades públicas con competencia en el control de sustancias químicas controladas, para el adecuado funcionamiento del sistema establecido en dicho reglamento.

2. CARABINEROS DE CHILE: Según establece el inciso 1° del artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en relación al inciso 2° del artículo 101 de la Constitución Política de la República, Carabineros de Chile es "*una institución policial técnica y de carácter militar que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley*". Completando lo anterior el artículo 3 del citado cuerpo legal, dispone que "*Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus necesidades específicas…"* y que *"Es misión esencial de la Institución desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva*".

Dentro de este contexto, el **Departamento de Drogas O.S.7**, repartición dependiente de la Dirección de la Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, es la Unidad especializada de Carabineros de Chile en el combate al tráfico de drogas y las organizaciones criminales que lo realizan y entre sus objetivos principales están la investigación de todo delito relacionado con el narcotráfico, la relación con otros organismos públicos o privados, involucrados en la materia y la coordinación de estrategias en la aplicación de las políticas nacionales de prevención y control del uso indebido de drogas.

Por último, conforme al artículo 52, letra i) de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, son facultades del General Director, representar extrajudicialmente a Carabineros de Chile en conformidad a la ley en la celebración de actos, contratos y convenciones de cualquier naturaleza que sean necesarios para el logro de su misión.

3. POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE: Según establece el inciso 1° del artículo 1° del Decreto Ley N° 2460, Orgánica Constitucional de la Policía de investigaciones de Chile, esta constituye una "*Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto*". El artículo 4° del mismo cuerpo legal dispone que *"La misión fundamental de la Policía de investigaciones de Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las instrucciones que en virtud de la Ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales"*. El artículo 5°, por su parte, prescribe que "*corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado (…) y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las Leyes"* y finalmente, su artículo 6° dispone que "*La Policía de investigaciones de Chile podrá establecer servicios urbanos, rurales, fronterizos y cualquier otro que diga relación con sus funciones específicas siempre que no interfieran con Servicios de otras instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional*".

Conforme lo dispone el artículo 25 del Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile, Decreto Supremo N°41 de 1987, corresponderá al Director General: N°19.- Suscribir en representación de la institución, los documentos que se refieran a la contratación de personal, los convenios y acuerdos que se celebren con otros organismos nacionales o internacionales, en los que se comprometa la participación o colaboración de la Policía de Investigaciones de Chile, en el ámbito de sus objetivos, misiones y fines.

En este contexto, la Policía de Investigaciones de Chile a través de su **Jefatura Nacional Antinarcóticos y Unidades Dependientes,** tiene por misión permanente la prevención e investigación de los delitos relativos o relacionados con la producción, elaboración, tráfico y consumo de drogas y dentro de ella, el **Departamento de Investigación de Sustancias Químicas (DISUQ)**, tiene a su cargo combatir el desvío de sustancias químicas (precursores y químicos esenciales) para la elaboración de drogas ilícitas tanto en Chile como en el extranjero. Además de sus propias investigaciones, a través de las que han logrado el desbaratamiento de importantes grupos dedicados a surtir de químicos a narcotraficantes internacionales, apoyan y asesoran técnicamente a todas las unidades policiales en temas de desvío de insumos químicos y laboratorios clandestinos.

4. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Es un Servicio Público, descentralizado, con personalidad jurídica y duración indefinida y se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, cuya finalidad es la aplicación y fiscalización en el país de todos los

impuestos internos fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente.

Conforme al artículo 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el Director tiene la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a su calidad de Jefe Superior del Servicio y en consecuencia, le corresponden las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones, entre otras, la de planificar las labores del Servicio y desarrollar políticas y programas que promuevan la más eficiente administración y fiscalización de los impuestos y la de ejecutar los actos y celebrar los contratos que estime necesarios para el cumplimiento de los fines del Servicio.

5. DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, DIRECTEMAR: Conforme al DFL N° 292 de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, especialmente a lo dispuesto en su artículo 3°, letras b) y e), corresponde a la Dirección, entre otras funciones, velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional, como asimismo, por el estudio de la organización y desarrollo del transporte marítimo, fluvial y lacustre; así como controlar y asegurar el mantenimiento del orden y la disciplina a bordo de las naves mercantes y especiales y de los artefactos navales. De acuerdo a su Artículo 34, letra b), le corresponde también "Realizar en los recintos portuarios y en las naves o artefactos navales las actuaciones que el Código Procesal Penal permite que la policía efectúe sin recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales, informando sobre ellas de inmediato al Ministerio Público".

Por su parte, el DECRETO LEY (M.) Nº 2.222 de 1978, que Sustituye la Ley de Navegación, establece en sus artículos 95 y 97, que: la Dirección, por intermedio de las Autoridades Marítimas y del personal de su dependencia, ejercerá la policía marítima en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional y en los demás lugares que su ley orgánica señala, y que corresponde a la Autoridad Marítima supervigilar el cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias y de las resoluciones administrativas que rijan o deban llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional. La Autoridad Marítima velará también por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que deban ejecutarse en su zona jurisdiccional. Finalmente, dispone que las resoluciones o actuaciones administrativas que deban cumplirse o llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, se ejecutarán por intermedio o con asistencia de la Autoridad Marítima. Por otra parte, conforme al Art 32° del DFL N° 292 "Los Capitanes de Puerto deberán como autoridad pública dar cumplimiento a todo mandato judicial y prestar la cooperación que soliciten los funcionarios públicos en cuanto se relacione al control y cumplimiento de las leyes que a dichos funcionarios les han sido encomendadas para su ejecución".

SEGUNDO: Chile es parte de diversas convenciones internacionales contra el tráfico ilícito de drogas y entre ellas, de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, del año 1988, en cuya exposición de motivos, se indica la necesidad de establecer medidas de control con respecto a determinadas sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes, que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; necesidad vigente y que es necesario reforzar mediante una actuación coordinada de los organismos de control con competencia en la materia.

En este ámbito y como ya se ha indicado, el Reglamento que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, actualmente Decreto Supremo Nº 1.358, de 22 de diciembre de 2006, del Ministerio del Interior, hace necesaria la colaboración interinstitucional dentro de su ámbito de regulación, lo que resulta acorde con los objetivos y facultades de cada una de las instituciones firmantes de este protocolo y asimismo, con las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 que establece el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme a las cuales los organismos deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

TERCERO: En consideración con lo anterior, las partes convienen lo que a continuación se indica, sin perjuicio de otras áreas de colaboración que establezcan de consuno y de conformidad con la ley:

CONSTITUIR UNA FUERZA DE TAREA cuyo objetivo será contribuir al control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuesto por la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Para estos efectos se acuerda lo siguiente:

1° La **Fuerza de Tarea** estará constituida por un representante de cada una de las instituciones firmantes, el que será designado por ellas, conforme consta en anexo a este convenio.

2° La **Fuerza de Tarea** sesionará periódicamente en el lugar que defina la Subsecretaría del Interior y además, cada vez que las necesidades lo requieran, a petición de esta última.

3° Para el cumplimiento de sus fines, la **Fuerza de Tarea** intercambiará, de conformidad a su normativa interna, información disponible, pertinente y necesaria, que permita una mayor capacidad de ejercicio de los respectivos roles de cada una de las entidades, de modo fluido y permanente; siempre que esta no se encuentre afecta a las prohibiciones o a los deberes de reserva y secreto establecidos en la ley, entre ellas, la contemplada en el artículo 35 del Código Tributario y en los artículos 2° inciso 3°, 6°inciso 2° y 13 de la ley N°19.913. Las partes privilegiarán el traspaso de la Información vía web y la entrega de la información no representará ningún costo para los organismos involucrados.

Dentro de la información a entregar por los miembros de la Fuerza de Tarea a la Subsecretaría del Interior, es primordial aquella asociada a la implementación del Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, referido en los artículos 55 y siguientes de la Ley N°20.000, especialmente, en lo relativo a la identificación de las personas jurídicas y naturales que realicen actividades controladas por el Reglamento que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000, a la verificación de los antecedentes proporcionados por los interesados en la inscripción registral y asimismo, a la ejecución de conductas reguladas; todo ello, con el propósito de evitar – dentro del ámbito de competencia de cada institución - que las sustancias químicas controladas en el Reglamento que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000, actualmente DS. N° 1358, puedan ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas.

4° Las instituciones firmantes actuarán coordinadamente, cada una de ellas en el ámbito de su competencia, en las inspecciones que realice la Subsecretaría del Interior, de conformidad con el Reglamento que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000.
Estas actividades estarán reguladas en proceso de trabajo anexo a este convenio, el que para todos los efectos forma parte del mismo.

5° Las partes se capacitarán recíprocamente en aquellas áreas que estimen necesarias y convenientes para un mejor desarrollo institucional en el ámbito objeto de este convenio.

CUARTO: Las partes establecen que la información intercambiada en el marco de este protocolo, sea o no reservada, sólo podrá ser utilizada para los efectos de dar cumplimiento a los fines propios del mismo. En consecuencia, obligan a limitar la divulgación de dicha información sólo a aquellos funcionarios que, estrictamente tengan la necesidad de conocerla y deberán, bajo su responsabilidad, adoptar todas las medidas de seguridad, tanto administrativas como tecnológicas, tendientes a impedir el acceso de terceros no autorizados a los antecedentes indicados ni aún después de finalizada la vigencia del presente protocolo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública.

QUINTO: Lo dispuesto en el presente Protocolo de Colaboración es sin perjuicio de las atribuciones y facultades que al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y demás Órganos y Servicios del Estado que lo suscriben les corresponden, dentro del ámbito de su competencia, conforme a la legislación pertinente.

SEXTO: Este Protocolo tendrá una vigencia de dos años contados desde la fecha de suscripción del presente instrumento, renovable automática y sucesivamente por períodos iguales si ninguna de las partes diera aviso escrito a las otras con, a lo menos, sesenta días de anticipación a la fecha de

vencimiento mediante oficio dirigido al Jefe Superior de los otros Organismos, informando sobre las circunstancias que determinan el término del Convenio.

SEPTIMO: Por razones de buen servicio, el presente protocolo comenzará a regir desde la fecha de suscripción de este instrumento.

OCTAVO: El presente protocolo se firma en seis (6) ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada una de las partes.

NOVENO: Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente protocolo, cada una de las partes designará un Coordinador, según consta en anexo a este protocolo.

Cualquier comunicación y/o coordinación entre las partes se realizará por escrito entre los Coordinadores designados para tal efecto.

En el evento de cambiarse la designación de alguno de los coordinadores, deberá darse aviso por escrito a las otras partes dentro de los primeros diez (10) días corridos, después que este hecho se produzca.

DÉCIMO: La personería de don **Andrés Chadwick Piñera**, como Ministro del Interior y Seguridad Pública, consta en Decreto Supremo N° 1203, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 5 de noviembre de 2012.

La personería de don **Gustavo Adolfo González Jure**, como Director General de **CARABINEROS DE CHILE,** consta en Decreto Supremo N°827, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública , de fecha 8 de Septiembre de 2011.

La personería de don **Marcos Vásquez Meza**, como Director General de la **POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE**, consta de Decreto N°100, del Ministerio de Defensa, de fecha 26 de Junio de 2009.

La personería de don **Alejandro Burr Ortúzar**, como Director (S) del **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS,** consta de Decreto Supremo N° 156, del Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de marzo de 2013.

La personería de don **Humberto Ramírez Navarro**, para representar a **DIRECTEMAR**, consta en Decreto Supremo N° 349, del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 12 de junio de 2013.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

(Fdo.) ALEJANDRO BURR ORTÚZAR

DIRECTOR

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

- INTERNET
- BOLETIN SII